



PUTUSAN

Nomor 780 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YESAYA ROBERT MAURITS KOROH, beralamat di RT 008, RW 004, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Air Lobang I, RT 041, RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG c.q. BUPATI KUPANG, berkedudukan di Jalan Timor Raya Kilometer 37, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh Bupati Kupang, Korinus Masneno, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amos Aleksander Lafu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, beralamat di Jalan Adisucipto, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa ke 5 (lima) anak dari yang masih hidup yaitu:

- 1) Vera Ethzer Kristina Koroh,
- 2) Rut Debra Laurina Koroh,
- 3) Yesaya Robert Maurits Koroh (Penggugat),
- 4) Yohana Koroh,
- 5) Ayub Daniel Koroh,

dan suami Almarhum Sarai yaitu Alfons dan anak-anak dari Almarhumah Sarai dan Alfons yaitu Lita Sjoen, Sanly Sjoen, Agris Sjoen dan Eder Sjoen, dinyatakan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum Victor H. R. Koroh dan Almarhumah Marie Hanna Paulina Koroh-Loesi;

3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa seluas $\pm 7900 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 07, RW 03, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan dan tanah milik Junius Roro,
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan tanah milik Junius Roro,
- Sebelah utara berbatasan KUD Semut Soba dan tanah warisan dari Almarhum Victor H. R. Koroh dan Almarhumah Marie Hanna Paulina Koroh-Loan,

adalah sah sebagai hak milik dari ahli waris dan ahli waris pengganti Almarhum Victor H. R. Koroh dan Almarhumah Marie Hanna Paulina Koroh-Loesi;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat tetap menguasai dan melakukan pengelolaan pasar di objek sengketa serta melakukan pembangunan di objek sengketa tersebut untuk mencari keuntungan bagi Tergugat tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris Almarhum Victor H. R. Koroh, apabila perlu dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian);
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat tidak dapat menggunakan objek sengketa per tahunnya sebesar Rp24.000.000,00, dengan demikian total kerugian yaitu $Rp24.000.000,00 \times 58 \text{ tahun} = Rp1.392.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
7. Menyatakan hukum sita Jaminan terhadap objek sengketa adalah sah;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Pengadilan Negeri tidak berwenang;
- Eksepsi gugatan tidak berdasar hukum;
- Eksepsi Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat;
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Olm., tanggal 17 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 65/PDT/2022/PT KPG., tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Olm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 65/PDT/2022/PT KPG.,

Mengadili sendiri:

- Menyatakan hukum mengabulkan gugatan Pembanding dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa seluas $\pm 7900 \text{ m}^2$ (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di RT 07, RW 03, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang adalah milik Penggugat selaku ahli waris Almarhum Victor H. R. Koroh dan Almarhumah Marie Hanna Paulina Koroh-Loesi;
2. Bahwa fakta hukum tanah objek sengketa telah diserahkan oleh Raja Amarasi saat itu yakni Almarhum Hendrik A. Koroh (ayah kandung dari Almarhum Victor H. R. Koroh) kepada Tergugat sejak tahun 1962 dan saat ini objek sengketa telah difungsikan sebagai pasar tradisional yang dikelola oleh Tergugat, maka penguasaan terus menerus oleh Tergugat adalah penguasaan yang beritikad baik;
3. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YESAYA ROBERT MAURITS KOROH, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YESAYA ROBERT MAURITS KOROH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.hum.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2023